



Nr. 449 Kabinettsitzung vom 16. März 1928, 11 Uhr

R 43 I/1429, Bl. 260–264

Anwesend: Hergt, Stresemann, Köhler, Brauns, Schätzel, RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Popitz, Gutbrod, Hoffmann, Schmid; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, v. Kameke, Schäffer, Stapenhorst; MinR Vogels, Hoche, Klauer; RegR Adam; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Stellenvorbehalt für Versorgungsanwärter. [...]
2. Aufhebung der Verordnung des Reichspräsidenten, betreffend die Stilllegung von Betrieben, welche die Bevölkerung mit Gas, Wasser, Elektrizität versorgen, vom 10.11.1920 (RGBl. S. 1865) und Aufhebung der Verordnung des Reichspräsidenten zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 15. September 1923 (RGBl. I, S. 879).
3. Inflationsverkäufe.
4. Urheberrechtsschutz. [...]
5. Nürburgring. [...]
6. Ergänzungshaushalt in Verbindung mit den Entschlüssen zur Besoldungsordnung.

In Abwesenheit des Reichskanzlers eröffnete und leitete der Stellvertreter des Reichskanzlers die Sitzung.

1. Stellenvorbehalt für Versorgungsanwärter. [...]

2. Aufhebung der Verordnung des Reichspräsidenten, betreffend die Stilllegung von Betrieben, welche die Bevölkerung mit Gas, Wasser, Elektrizität versorgen, vom 10.11.1920 (RGBl. S. 1865) und Aufhebung der Verordnung des Reichspräsidenten zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 15. September 1923 (RGBl. I, S. 879) ¹.

Ministerialdirektor Dr. Schäffer führte aus, daß die Verordnung des Reichspräsidenten, betreffend die Stilllegung von Betrieben, welche die Bevölkerung mit Gas, Wasser, Elektrizität versorgen

¹ Vgl. hierzu Dok. Nr. 439, P. 1.

vom 10.11.1920 im letzten Braunkohlenstreik gute Dienste geleistet habe². Schon die Tatsache des Vorhandenseins der Verordnung sei von großer Bedeutung gewesen. Allerdings befasse sich auch der neue Strafgesetzentwurf³ mit der in der Verordnung genannten Materie und sehe sogar noch schärfere Strafvorschriften vor. Es sei jedoch noch nicht abzusehen, wann der Entwurf des Strafgesetzes verabschiedet werde. Das Entstehen eines Vakuums halte er für bedenklich.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß die Frage der Aufhebung dieser Verordnung sowie auch der Verordnung des Reichspräsidenten zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 15.9.1923⁴ Sache des politischen Taktes sei. Jedenfalls sei es wohl bedenklich, einzelne Vorschriften wie z. B. die Vorschrift des § 2 in der angeführten Verordnung vom 15.9.1923 gegen Aufforderung zur Zurückhaltung von Lebens- und Futtermitteln usw. außer Kraft zu setzen, im übrigen die Verordnung jedoch in Geltung zu belassen.

Staatssekretär *Dr. Popitz* erklärte es für das beste, vorläufig keine Verordnung ganz oder zum Teil aufzuheben.

Staatssekretär *Dr. Meissner* erklärte, daß der Reichspräsident bereit sei, die Verordnungen noch weiter in Kraft zu lassen. Der Reichspräsident wolle die Verordnungen jedoch nur in ihrer Gesamtheit in Wirksamkeit lassen und werde der Aufhebung nur einzelner Bestimmungen seine Zustimmung versagen.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* stellte fest, daß durch diese Erklärung die Situation sich geändert habe. Es komme ferner die Zuspitzung der Situation auf steuerlichem Gebiet hinzu⁵.

Das *Reichskabinett* beschloß, sich vorläufig für die weitere Gültigkeit der genannten Verordnungen des Reichspräsidenten auszusprechen, wenn nicht der Reichsminister des Innern erneut auf die Sache zurückkommen sollte⁶.

3. Inflationsverkäufe⁷.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* und Reichsminister der Justiz trug den Sachverhalt vor.

² Der frühere RIM Külz hatte bereits am 7.10.26 die Aufhebung dieser VO aus verfassungsrechtlichen Gründen vorgeschlagen (R 43 I/2701, Bl. 78). Das RWiMin. hatte der Aufhebung der VO jedoch mehrfach widersprochen, so in einer Chefbesprechung vom 24.11.27 (RIM an StSRkei, 6.12.27, R 43 I/2701, Bl. 81). Mit Schreiben vom 10.12.27 an den RIM teilte RWiM Curtius mit: Die „Kreise der Elektrizitätswirtschaft“, mit denen er sich nochmals wegen der Aufhebung der VO in Verbindung gesetzt habe, legten „besonders auf Grund der beim letzten Braunkohlenstreik gemachten Erfahrungen nach wie vor das größte Gewicht darauf, daß diese Schutzbestimmungen für die lebenswichtigen Betriebe erhalten bleiben“ (R 43 I/2701, Bl. 82). Die auf Grund von Art. 48 RV erlassene VO vom 10.11.20 bestimmte in § 1: In Betrieben, welche die Bevölkerung mit Gas, Wasser und Elektrizität versorgen, sind Aussperrungen und Streiks erst zulässig, wenn der zuständige Schlichtungsausschuß einen Schiedsspruch gefällt hat und seitdem mindestens drei Tage vergangen sind. Wer zu einer unzulässigen Aussperrung oder Arbeitsniederlegung auffordert oder zur Durchführung eines solchen Streiks an Maschinen oder Einrichtungen Handlungen vornimmt, durch die die ordnungsmäßige Fortführung des Werks unmöglich gemacht oder erschwert wird, wird mit Gefängnis oder Geldstrafe bestraft. § 2: Werden die genannten Betriebe durch Aussperrungen oder Streiks stillgelegt, so ist der RIM berechtigt, die zur Versorgung der Bevölkerung erforderlichen Notstandsarbeiten durchführen zu lassen (RGBl. 1920, S. 1865; Abdruck in: Huber, Dokumente zur dt. Verfassungsgeschichte, Bd. 3, Dok. Nr. 230). Diese VO blieb bis 1934 in Kraft.

³ Siehe Dok. Nr. 439, Anm. 3.

⁴ Siehe hierzu Dok. Nr. 439, P. 1, dort auch Anm. 2.

⁵ Vgl. Dok. Nr. 450, P. 4.

⁶ Zum Fortgang der Kabinettsberatung über diese Frage siehe diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 14, P. 6 und Dok. Nr. 126, P. 1 und 2.

⁷ Ein Unterausschuß des Rechtsausschusses des RT beriet über einen Antrag von DDP-Abgeordneten, wonach Personen, die ihre Grundstücke in der Zeit vom 1.1.19 bis 14.2.24 verkauft hatten, gegenüber dem Käufer einen Anspruch auf Aufwertung des Kaufpreises erhalten sollten. Der Unterausschuß des Rechtsausschusses hatte die Reichsressorts um eine Stellungnahme gebeten und hierzu eine Ausschußsitzung auf den 7.3.28 festgesetzt. Zuvor hatte RJM Hergt das folgende Telegramm des RAM Stresemann vom 2.3.28 aus Mentone erhalten: „In bezug auf Verhandlungen des Rechtsausschusses des Reichstags betreffend Hausverkäufe in der Inflationszeit teile ich den Standpunkt, daß Käufer aus Inflationszeit verpflichtet waren, damaligen Hausbesitzern Aufwertung zuteil werden zu lassen. Angesichts Mietergesetzgebung in Deutschland, die heutige Hausbesitzer wieder zu vermögenden Leuten macht, ist Wiedergutmachung Unrechts gegenüber denjenigen, die in Inflationszeit ihre Häuser für kleinen Bruchteil ihres Wertes verkauft haben, nach meiner Auffassung notwendig. Bitte eventuell nach meiner Rückkehr aus Genf Frage auf Tagesordnung Kabinettsitzung zu setzen.“ Dem Wunsch Stresemanns, die Angelegenheit im Kabinett zu erörtern, hatte Hergt sich

Der *Reichsminister des Auswärtigen* führte aus, daß er im Gegensatz zu der Stellungnahme seines Amtes unter gewissen Voraussetzungen eine nachträgliche Erhöhung des Kaufpreises zugunsten der Personen für erforderlich halte, die während der Inflationszeit ihre Häuser veräußert hätten. Außenpolitische Bedenken könne er gegen eine derartige gesetzliche Regelung nicht im geringsten sehen. Zur Zeit seien allein in Berlin 28% des Hausbesitzes in den Händen des Auslandes. Als Eigentümer kämen hauptsächlich Polen und Tschechoslowaken in Betracht. Nach seiner Auffassung müsse das Reichsjustizministerium die Angelegenheit genau prüfen.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß die Auffassung des Reichsaußenministers vieles für sich habe, daß sie jedoch letzten Endes auf eine neue Beunruhigung der Wirtschaft und auf eine erneute Aufrollung der Aufwertungsgesetzgebung hinauslaufe. Aus diesen Gründen solle man in dieser Angelegenheit besser nichts tun.

Staatssekretär *Dr. Hoffmann* erklärte im Auftrage des Reichsministers Schiele, daß dieser unbedingt gegen eine nachträgliche Erhöhung des Kaufpreises bei Verkäufen von Hausbesitz während der Inflationszeit sei. Im übrigen sei Reichsminister Schiele auch der Auffassung, daß die ganze Angelegenheit nicht in das Notprogramm gehöre.

Ministerialdirektor *Dr. Schäffer* wies unter anderem auf die Gefährdung des Realkredits hin, wenn man den Gedankengängen des Reichsministers des Auswärtigen folge. Die Frage der Rückwirkungen sei von ganz besonderer Bedeutung.

Staatssekretär *Dr. Popitz* betonte, daß in der Aufwertungsfrage endlich Ruhe eintreten müsse. Mit Mühe und Not habe man jetzt gewisse Grundlagen für die Vermögensbesteuerung geschaffen. Diese würden wiederum zum Teil erschüttert, wenn man den Vorschlägen des Reichsministers des Auswärtigen folge. In diesem Falle sei ferner das Aufziehen einer großen Verwaltung nötig, um die vielen Schwierigkeiten aus der Welt zu schaffen.

Das *Reichskabinett* kam zu dem Ergebnis, daß jedenfalls außenpolitische Bedenken einer eventuellen nachträglichen Erhöhung des Kaufpreises bei Hausverkäufen während der Inflationszeit unter gewissen Voraussetzungen nicht entgegenständen, daß dagegen sehr starke wirtschaftliche Bedenken gegen eine derartige Regelung sprächen und im übrigen die ganze Frage nicht in das Notprogramm gehöre.

Eine Erklärung im wesentlichen dieses Inhalts soll in dem in Betracht kommenden Unterausschuß des Reichstags abgegeben werden ⁸.

angeschlossen (RJM an StSRkei, 3.3.28, R 43 I/2459, Bl. 160–161). In einem Referatengutachten ORegR Wiensteins vom 14.3.28 für die anstehende Kabinettsberatung heißt es u. a.: Die Frage eines Ausgleichs von Inflationsverlusten aus der Veräußerung von Grundstücken sei mehrfach in Ressortbesprechungen erörtert worden. Dabei hätten das RWiMin. und das RFMin. entschieden den Standpunkt vertreten, daß ein solcher Ausgleich „für die Wirtschaft völlig untragbar“ und nur geeignet sei, „weitestgehende Unruhe in die Kreise der Wirtschaft zu tragen“. Das AA habe stets die Auffassung vertreten, „daß gerade auch mit Rücksicht auf das Ausland, das während der Inflationszeit in hohem Maße als Käufer von Grundstücken aufgetreten sei, die Festsetzung eines Ausgleichs von Inflationsverlusten [...] untragbar sei“. Dieser Stellungnahme der Ressorts sei – so Wienstein – „durchaus beizupflichten“. Das Votum StS Pünders vom 14. 3. lautete: „Ich bin entschieden gegen jeden Ausgleichsversuch. Wir haben höchstes Interesse daran, die Aufwertungsfrage als *endgültig* erledigt anzusehen. Eine andere Stellungnahme ist m.E. wirtschaftlich ganz untragbar. Außerdem wäre neue Rechtsunsicherheit die unzweifelhafte Folge. Hinzu kommt, daß mittlerweile schon wieder vielfach neue Besitzwechsel stattgefunden haben, also eine gerechte Lösung kaum zu finden wäre.“ (R 43 I/2459, Bl. 162–163).

⁸ Wienstein vermerkte am 5.4.28, daß die Angelegenheit vorläufig erledigt sei. Der Abg. Wunderlich habe im Rechtsausschuß des RT einen Brief des MinDir. Schlegelberger zur Kenntnis gebracht, wonach die Frage nicht in das Notprogramm der RReg. gehöre und deshalb z.Zt. nicht weiterverfolgt werden könne (R 43 I/2459, Bl. 255).

4. Urheberrechtsschutz. [...]

5. Nürburgring. [...]

6. Ergänzungshaushalt ⁹ in Verbindung mit den Entschlieungen zur Besoldungsordnung.

Der Reichspostminister hatte inzwischen die Sitzung verlassen.

Der inzwischen erschienene *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, da in dieser Angelegenheit 3 Resolutionen vorlgen ¹⁰. Er persnlich sei der Auffassung, da auch bei der Post weder neue Stellen geschaffen noch Stellen umgewandelt werden knnten, zumal man bei allen brigen Dienststellen sich gleichfalls ablehnend verhalten habe. Es komme hinzu, da die geplanten Verbesserungen hier nur einigen unteren Gruppen zugute kommen sollten und die mittleren und hheren Gruppen vollkommen leer ausgehen wrden, trotzdem in der ffentlichkeit gegen die Besoldungsordnung ¹¹ vielfach der Vorwurf erhoben worden sei, da sie die unteren Gruppen im Vergleich zu den mittleren und hheren zu gut bedacht habe.

Die Parteifhrer schienen bis vor kurzem auch derselben Auffassung gewesen zu sein. Unabhngig von ihnen wirke jedoch ein kleiner Ausschu, bestehend aus den Abgeordneten Harmony, Allekotte und Morath, fr die Interessen der unteren Gruppen der Postbeamten. Besonders bedenklich sei auch die Frage der Rckwirkung, z. B. auf die Reichsbahn.

Auch die *brigen anwesenden Minister* uerten sich im wesentlichen in demselben Sinne.

Mit Rcksicht auf die Abwesenheit des Reichspostministers wurde *beschlossen*, die Sache erneut in einer Sitzung des Reichsministeriums um 6 Uhr nachmittags zu behandeln ¹².

⁹ Zum Entwurf des Ergnzungshaushalts fr 1928 siehe Dok. Nr. 440, Anm. 8.

¹⁰ Bei der Debatte ber den Haushalt der RP in der Plenarsitzung des RT am 16.3.28 forderten die Sprecher aller Parteien, da die Entschlieungen, die der RT bei der Beratung des Besoldungsgesetzes vom 16.12.27 hinsichtlich der Besserstellung bestimmter Kategorien von Postbediensteten gefat hatte, im Rahmen des Haushalts fr 1928 durchgefhrt werden mten (RT-Bd. 395, S. 13445 ff.).

¹¹ Besoldungsordnung des Besoldungsgesetzes vom 16.12.27 (RGBl. I, S. 349).

¹² In der Kabinettsitzung vom 16.3.28, 18 Uhr (P. 1) kam das Kabinett nach lngerer Aussprache zu dem Ergebnis, da die Entschlieungen des RT (siehe Anm. 10) wegen ihrer erheblichen Rckwirkungen auf andere Reichsverwaltungen zur Zeit nicht durchgefhrt werden knnten (R 43 I/1429, Bl. 280–283).

Zitierhinweis

Nr. 449 Kabinettsitzung vom 16. März 1928, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1373–1377 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D449>